

Abzuschiebende sollen in reguläre Gefängnisse Ausbau spezieller Haftplätze geht schleppend voran

Abzuschiebende sollen in reguläre Gefängnisse; Ausbau spezieller Haftplätze geht schleppend voran

Die Welt

Donnerstag 20. Dezember 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 8; Ausg. 297

Length: 635 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Die Bundesländer wollen Abschiebungshäftlinge wieder in gesonderten Trakten regulärer Justizvollzugsanstalten unterbringen. 2014 hatten EU-Richter diese bis dahin in Deutschland gängige Praxis als Verstoß gegen die EU-Rückführungsrichtlinie beurteilt; seither müssen solche Migranten grundsätzlich in speziellen Einrichtungen untergebracht werden. Die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen nun "im Rahmen der Anpassung der EU-Rückführungsrichtlinie auf Veränderungen im Bereich der Abschiebehaft" hinwirken, wie es im WELT vorliegenden Beschluss der Konferenz der 16 Ministerpräsidenten von Anfang Dezember heißt.

Die Länderchefs "halten insbesondere eine Lockerung des Trennungsgebots für angezeigt, soweit dieses eine Unterbringung auf demselben Gelände auch dann verhindert, wenn eine vollständige Trennung des Vollzugs von Straftat und von Abschiebungshaft gewährleistet ist". Dass die Ministerpräsidenten den Umweg über eine EU-Rechtsreform gehen müssen, um so handeln zu können, wie es ihnen richtig erscheint, liegt an der Kompetenzübertragung an die Europäische Union. So akzeptiert die Bundesrepublik die EU-Rückführungsrichtlinie als maßgeblich für ihre eigene Abschiebungspolitik.

Diese seit 2008 gültige Richtlinie schreibt in Artikel 16 vor, dass eine Inhaftierung von Abschiebungshäftlingen "grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen" erfolgen muss. Bis 2014 wurden Abzuschiebende in Deutschland dann nicht mehr gemeinsam mit Straftätern untergebracht, aber in gesonderten Trakten derselben Justizvollzugsanstalten. Dies wurde dann von den EU-Richtern als unzulässig beurteilt.

Seither werden gesonderte Abschiebungshafteinrichtungen aufgebaut. Das geht aber nur sehr schleppend voran. Wie das Bundesinnenministerium WELT mitteilte, standen Mitte November bundesweit nur "427 Abschiebungshaftplätze - verteilt auf Abschiebehaftanstalten in acht Bundesländern - zur Verfügung". Das sind gerade einmal 27 mehr Plätze als vor eineinhalb Jahren.

Laut einer WELT vorliegenden aktuellen Analyse aus den Sicherheitsbehörden scheitern Abschiebungen in der letzten Phase "hauptsächlich aus zwei Gründen: Die Person wird entweder nicht angetroffen, oder sie leistet am Flughafen Widerstand, sodass das Flugzeug ohne sie abhebt." Weiter heißt es in dem Papier: "Das geltende Recht

Abzuschiebende sollen in reguläre Gefängnisse Ausbau spezieller Haftplätze geht schleppend voran

gibt den Behörden vor diesem Hintergrund nicht die entscheidenden Werkzeuge mit an die Hand, um Abschiebungen effektiv durchzuführen."

Ernst G. Walter, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, sagte WELT: "Nur wer zum Rückführungstermin bereits in Abschiebehaft sitzt, kann auch sicher außer Landes gebracht werden, denn noch immer entziehen sich Tausende am vorgesehenen Rückführungstag ihrer Abschiebung durch temporäres oder dauerhaftes Untertauchen." Deshalb sei die "vermehrte Anordnung von Abschiebehaft dringend erforderlich", um die Rückführungen sicherzustellen. Bei weniger als 500 Abschiebehaftplätzen in Deutschland sei das aber derzeit absolut nicht umsetzbar. "Da der dringend erforderliche Bau neuer Abschiebehaftanstalten in den Ländern viel zu lange dauert, begrüße ich ausdrücklich die Absicht der Ministerpräsidenten, Abzuschiebende auch wieder in normalen JVs in gesonderten Trakten unterzubringen."

Wie groß das Defizit ist, zeigt ein Blick auf die Abschiebungshaftzahlen vergangener Jahre. 2008, als die EU-Rückführungsrichtlinie verabschiedet wurde, befanden sich laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über das Jahr verteilt 8805 Ausländer in Abschiebungshaft. 2017 waren es nur 4089 Personen. Das ist auffällig mit Blick auf die grundlegend veränderte Migrationslage: Von 2006 bis 2008 gab es zusammen rund 90.000 Asylanträge - von 2015 bis 2017 waren es 1,4 Millionen. Damals wie heute erhielt weniger als die Hälfte der Antragsteller einen Schutztitel.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EUROPÄISCHE UNION (93%); EU-REGULIERUNG (91%); ABSCHIEBUNG (90%); GEFÄNGNISSE (90%); POLITIK (90%); RICHTER (90%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (90%); EINWANDERUNG (78%); GEFÄNGNISSTRAFEN (78%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (78%); VERHAFTUNGEN (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); POLITISCHES ASYL (73%)

Industry: FLUGHÄFEN (68%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (79%)

Load-Date: February 15, 2019